

CONTRAT D'EXPLOITATION D'UNE ŒUVRE MUSICALE

Wayne projet 1 — Généré le 15/05/2026

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Eliott Raillere

Nom de scène : Waynito

Né(e) le : 21/10/1998

Nationalité : Français

Adresse : 8 rue Georges Martin Witkowski, Lyon 69007

Email : ambitieuxwayne@gmail.com

N° fiscal : 4230492305923

Ci-après désigné « Compositeur »

ET

Universal Music

Forme juridique : SARL

Capital : 8 000 000

SIREN : 103920243

SIRET : 243490325

RCS : RCS PARIS

Siège social : 8 rue Dupont, Paris 7500

Représentée par : Patrick Raillere, Président

Email : eliot.raillere@gmail.com

Ci-après désigné « Editeur »

Ensemble désignés « les Parties ».

PRÉAMBULE

Contexte et volonté des parties

Les soussignés, d'une part Eliott Raillere, auteur-compositeur, demeurant au 8 Rue Georges Martin Witkowski, Lyon 69005, ci-après dénommé « l'Auteur », et d'autre part Universal Music, société Association au capital de 96 000 000 euros, dont le siège social est situé au rue Dupont, Paris 75000, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro SIREN XXXXXXXXX, représentée par Patrick Raillere en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l'Éditeur », ont convenu des dispositions suivantes.

DÉFINITIONS CONTRACTUELLES

Glossaire des termes

—

OBJET DU CONTRAT

Nature juridique : Licence

Art. L131-3 CPI

Finalité et description

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'Auteur concède à l'Éditeur le droit d'exploiter l'Œuvre désignée à l'article 3, dans les limites territoriales, pour la durée et selon les modalités précisées ci-après. Cette exploitation s'inscrit dans le cadre du développement de la carrière artistique de l'Auteur et de la promotion de l'Œuvre sur l'ensemble des marchés concernés.

DÉSIGNATION DES ŒUVRES

Titre de l'œuvre

ex : « Nuit Électrique » — titre tel qu'il sera commercialisé

Description de l'œuvre

L'Œuvre faisant l'objet du présent contrat est une composition musicale originale, dont les paroles et la musique ont été intégralement composées par l'Auteur. Elle se présente sous la forme d'un enregistrement phonographique d'une durée approximative de [durée], réalisé en [année], et livrée sous format WAV 24 bits / 44,1 kHz accompagnée des stems multipistes, du visuel de pochette et des métadonnées complètes.

Code ISRC

FRZ012345678

ISO 3901

Versions concernées

- Version originale
- Version acoustique
- Stems / pistes séparées

NATURE DES DROITS CONCÉDÉS

- Droit de reproduction

Art. L122-3 CPI

- Droit de représentation

Art. L122-2 CPI

- Droit de distribution

- Mise à disposition / Streaming

Art. L122-2-1 CPI

MODALITÉS D'EXPLOITATION

Supports autorisés

- CD
- Vinyle
- Téléchargement numérique
- Streaming

TERRITOIRE

Territoire d'exploitation : France

Art. L131-3 CPI

DURÉE

Durée du contrat : 5 ans

Art. L123-1 CPI

Date de prise d'effet : _____

EXCLUSIVITÉ

■ **Exclusivité totale** : L'Auteur concède à l'Éditeur une exclusivité totale sur l'ensemble des droits d'exploitation de l'Œuvre définis au présent contrat, pour tous territoires et pour toute la durée du présent accord. Pendant cette période, l'Auteur s'engage à ne pas concéder à un tiers le droit d'exploiter l'Œuvre, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit.

Art. L131-3 CPI

OBLIGATIONS DE L'EXPLOITANT

■ **Obligation de distribution**

■ **Minimum marketing** : L'Éditeur s'engage à consacrer à la promotion de l'Œuvre un budget minimum de 8000 euros sur la période de [durée] suivant la date de sortie commerciale, incluant notamment les actions suivantes : campagnes de promotion sur les plateformes de streaming, relations presse et médias, présence en événements professionnels (Midem, Primavera Pro, etc.), et développement d'une stratégie éditoriale numérique cohérente.

Art. L132-12 CPI

■ **Obligation d'exploitation de bonne foi**

Art. L132-12 CPI

OBLIGATIONS DE L'AUTEUR / ARTISTE

■ **Livraison des masters dans les délais**

■ **Respect des délais contractuels**

■ **Absence de violation de droits tiers**

LIVRAISON DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Éléments à livrer

■ **Fichier WAV (master final)**

■ **Stems / pistes séparées**

■ **Crédits complets**

■ **Paroles (lyrics)**

Délai de livraison : 6 mois

AVANCES

Type d'avance : Minimum garanti

Art. L132-6 CPI

Montant de l'avance (€) : 10000

Conditions de versement

L'avance prévue au présent article est consentie à titre de minimum garanti et sera recoupée sur les royalties dues à l'Auteur au titre de l'exploitation de l'Œuvre. Le recoupement s'effectuera uniquement sur les revenus générés par l'Œuvre faisant l'objet du présent contrat, à l'exclusion de tout autre titre du catalogue de l'Auteur. L'avance sera versée en deux tranches : 50 % à la signature du présent contrat, 50 % à la livraison des masters validés.

ROYALTIES

Mode de calcul : Sur net distributeur

Art. L131-4 CPI

Taux — streaming (%) : 50%

SEUILS ET BONUS

■ **Bonus de performance :** L'Éditeur garantit à l'Auteur une rémunération minimale de 2000 euros par période de 1 an, indépendamment des revenus effectivement générés par l'exploitation de l'Œuvre. Cette garantie constitue un plancher de rémunération et non un plafond ; les sommes supérieures au minimum garanti seront versées conformément aux modalités de calcul des royalties définies à l'article précédent.

RECOUPEMENT

Dépenses recoupables

Sont considérées comme dépenses recoupables au sens du présent contrat : les avances versées à l'Auteur, les frais d'enregistrement et de production phonographique, les frais de mixage et de mastering dans la limite de 20 000 euros par titre, ainsi que les frais de fabrication des supports physiques. Ne sont pas recoupables : les dépenses de promotion et de marketing, les frais juridiques engagés par l'Éditeur, et les coûts de distribution.

COMPTABILITÉ ET AUDIT

Fréquence des relevés de comptes : Annuel

Art. L132-14 CPI

Conservation des données comptables (années) : 5

■ **Droit d'audit**

Art. L132-14 CPI

Procédure d'audit

L'Auteur ou son mandataire dûment habilité pourra, après notification écrite adressée à l'Éditeur avec un préavis minimum de trente (30) jours, procéder à la vérification des livres de compte et documents comptables afférents à l'exploitation de l'Œuvre. Cet audit ne pourra être effectué qu'une seule fois par exercice comptable. Les frais d'audit seront à la charge de l'Auteur, sauf si l'audit révèle un écart supérieur à 5 % en défaveur de l'Auteur, auquel cas les frais seront supportés par l'Éditeur.

GARANTIES ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

■ **Garantie de titularité des droits**

Art. L131-3 CPI

■ **Garantie d'originalité**

Art. L112-1 CPI

- Absence de sample non autorisé
- Obtention des autorisations nécessaires

RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION

- Limitation de responsabilité
- Prise en charge des litiges tiers

DROITS MORAUX

- Droit au crédit (mention obligatoire)

Art. L121-1 CPI

SYNCHRONISATION ET USAGES AUDIOVISUELS

- Publicité
- Cinéma / Séries télévisées
- Jeux vidéo
- Plateformes sociales (Reels, Shorts, TikTok)
- Trailers / Bande-annonces

EXPLOITATION NUMÉRIQUE ET PLATEFORMES

- Plateformes DSP (Spotify, Apple Music...)
- YouTube Content ID
- TikTok
- Meta (Instagram, Facebook Reels)

DONNÉES, MÉTADONNÉES ET COLLECTE

- Gestion des identifiants (ISRC, ISWC, UPC)
- Reporting plateforme
- Collecte SACEM / droits voisins
- Matching Content ID

CONFIDENTIALITÉ

- Clause de confidentialité
- Durée de confidentialité post-résiliation (années) : 3**

COMMUNICATION ET IMAGE

- Droit d'utiliser le nom / image / voix

FORCE MAJEURE

■ Clause de force majeure (standard)

Art. 1218 Code civil

Événements couverts

Constituent des cas de force majeure au sens du présent contrat : les catastrophes naturelles, les épidémies déclarées par les autorités sanitaires compétentes, les guerres, les émeutes, les grèves générales affectant l'ensemble du secteur, les actes de terrorisme, les coupures massives d'électricité, les décisions gouvernementales ou réglementaires imprévues rendant impossible l'exécution des obligations contractuelles.

Effets de la force majeure : Résiliation possible

RÉSILIATION

■ Résiliation pour inexécution

Art. 1224 Code civil

■ Résiliation pour non-paiement

■ Résiliation pour faillite / liquidation

Effets et délais de résiliation

—

RÉVERSION DES DROITS

■ Retour automatique des droits

Art. L132-17 CPI

Conditions de réversion

Les droits concédés par l'Auteur seront automatiquement révertis à ce dernier dans les cas suivants : (i) si l'Éditeur n'a pas procédé à la première exploitation commerciale de l'Œuvre dans les dix-huit (18) mois suivant la livraison des masters définitifs ; (ii) si l'Œuvre cesse d'être disponible à la vente ou à l'écoute sur l'ensemble des plateformes de streaming principales (Spotify, Apple Music, Deezer) pendant une période continue de douze (12) mois ; (iii) en cas de liquidation judiciaire de l'Éditeur.

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE

Droit applicable : Droit français

Tribunaux compétents

Tribunaux de Paris

NOTIFICATIONS

Email contractuel du cessionnaire

Eliott.raillere@gmail.com

CLAUSES GÉNÉRALES

■ Divisibilité des clauses

Art. 1184 Code civil

- Intégralité du contrat
- Modification écrite obligatoire
- Clause de non-renonciation
- Survie des clauses

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE — CLAUSES SPÉCIFIQUES

- Entraînement de modèles d'IA
- Clonage vocal
- Synthèse de voix / d'éléments musicaux

SIGNATURES

Fait en autant d'originaux que de parties, chacun reconnaissant en avoir reçu un exemplaire.

Fait à : _____

Le : _____

Compositeur

Elliott Raillere

Signature : _____

Date : _____

Editeur

Universal Music

Signature : _____

Date : _____